

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1469/2539

นายอนันต์

นิต์

ตระการวุฒิ

โกศล

นางสาวสมทรัพย์

พย์ คำแพร

ดี

โจทก์และจำเลยตกลงซื้อขายที่ดินและตึกแถวกันในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ทำสัญญาซื้อขายโดยระบุในสัญญาโอนว่าซื้อขายกันในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าจำเลยได้รับชำระราคาที่ดินและตึกแถว ไปครบถ้วนตามราคาที่ซื้อขายกันจริงแล้วเช่นนี้ จำเลยจะกลับมาฎีกา ว่า สัญญาซื้อขายโจทก์แจ้งราคาเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อหลีกเลียง ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี จึงเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชนตกเป็นโมฆะหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจาก ที่ดินและตึกแถวของโจทก์ และชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า ที่ดินและตึกแถวเป็นของจำเลย จำเลยทำสัญญาขาย ให้โจทก์ เป็นการอำพรางการยืม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลย และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้โอนขายที่ดินและตึกแถว พืพาทแก่โจทก์ในราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ทำสัญญาซื้อขายและ จดทะเบียนโดยระบุในสัญญาโอนว่าซื้อขายกันในราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยได้รับชำระราคาตามที่ซื้อขายกันจริงครบถ้วนแล้ว แล้ววินิจฉัย ข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.๒ โจทก์แจ้งราคาเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อหลีกเลียงค่าธรรมเนียม และค่าภาษี จึงเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า จำเลยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินและ ตึกแถวพืพาทกับโจทก์โดยสมัครใจ ทั้งได้รับชำระราคาที่ดินและ ตึกแถวพืพาทไปครบถ้วนแล้วตามราคาที่ซื้อขายกันจริงเช่นนี้ จำเลยจะกลับมาโต้เถียงว่าสัญญาซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมฆะหาได้ไม่

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ